# Resolución de Superintendente Nº 057-2022-SMV/02

Lima, 7 de junio de 2022

**El Superintendente del Mercado de Valores (e)**

**VISTOS:**

El Expediente N° 2022017814 y el Memorándum N° 2362-2022-SMV/08 presentado por la Oficina de Administración;

**CONSIDERANDO:**

Que, por Resolución de Superintendente N° 132-2020-SMV/02 del 30 de diciembre de 2020, se aprobó la modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV;

Que, mediante Acta de Reunión N° 3 de la Etapa de Trato Directo de la negociación colectiva entre la SMV y el Sindicato de Trabajadores de la SMV – SIT-SMV, se acordó permitir que el trabajador que se encuentre haciendo uso de su descanso vacacional, pueda interrumpir dicho descanso, para hacer uso de la licencia remunerada por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos;

Que, el Informe Legal N° 550-2022-SMV/08, emitido por la Coordinadora Legal de la Oficina de Administración, señala que al tener el convenio colectivo los efectos de una norma, ésta será una de las vías por las que se puede establecer válidamente un supuesto para la suspensión del descanso vacacional, como sucede con el acuerdo arribado en el trato directo derivado del proyecto de Convenio Colectivo presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores el 21 de enero de 2022; por consiguiente, tal acuerdo no contraviene la vigente normativa sobre descanso vacacional del sector público; y,

Estando a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por el Decreto Ley N° 26126, modificado por la Ley N° 29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, así como en la Resolución de Superintendente N° 056-2022-SMV/02;

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Modificar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del Mercado de Valores-SMV, para incorporar un párrafo en el inciso b) del artículo 45°, el cual queda redactado como sigue:

*"**Artículo 45°.-** Se otorgarán permisos no sujetos a descuento por los siguientes motivos:*
*(…)*

*b) Duelo: Por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres y/o hermanos, tres (3) días hábiles si el fallecimiento ocurre en la ciudad de Lima y seis (6) días hábiles cuando ocurra fuera de la ciudad de Lima.*

*A solicitud del trabajador que se encuentre haciendo uso de su descanso vacacional, la Unidad de Recursos Humanos realizará la interrupción de dicho descanso para hacer uso del permiso*[1] *remunerado por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos. Los días de descanso vacacional que quedaron pendientes de uso por la interrupción, se adicionan inmediatamente al término del permiso en mención para ser gozados de manera efectiva por el servidor, o podrán ser reprogramados para ser usados dentro de los tres meses siguientes a la fecha de fin del permiso por duelo. En este último caso se firmará el acuerdo para la programación de los días de descanso vacacional fraccionado pendientes de uso.*
*(…)"*

**Artículo 2°.-** Dejar subsistentes los demás extremos del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV y publicar el texto completo en la Intranet Institucional, con los cambios incorporados por la presente resolución.

**Artículo 3°.-** Publicar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV en el Portal de Transparencia, al día siguiente de la emisión de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por: RIVERO ZEVALLOS Carlos Fabian FAU 2013
Razón:

**Carlos Fabián Rivero Zevallos**
**Superintendente del Mercado de Valores (e)**

Firmado por: DAMIAN HUAMANI Jorge FAU 20131016396
Razón:

Firmado por: REYNA CISNEROS Victor Manu
Razón:

Firmado por: FALEN LARA Wilson Paul FAU 2
Razón:

Firmado por: VARGAS PIÑA Julio Cesar FAU 2013101639
Razón:

[1] Denominado Licencia por Duelo en el Acta de la Reunión N° 3 de la Etapa de Trato Directo de la negociación colectiva del Pliego de Reclamos presentado en el 2022.